חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, התשע"ו–2016*

פרק א': הגדרות

הגדרות

1. בחוק זה –

"ערכאה" – בית משפט, בית דין שהוקם על פי דין, ועדת ערר, בורר, מגשר, גוף שלפניו מתנהל הליך משמעתי על פי דין וכל רשות המפעילה סמכות שפיטה, למעט בית דין צבאי או בית משפט צבאי;

"מייצג המדינה בערכאות" –

(1) מי שמייצג את המדינה, לפי דין, בהליך המתברר בערכאות;

(2) מי שמייצג לפי סעיף 2 לפקודת סדרי הדין (התייצבות היועץ המשפטי לממשלה) [נוסח חדש][1];

(3) תובע כמשמעותו בסעיף 12(א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982[2];

(4) מי שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לפי סעיף 258 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965[3];

(5) מי שהוא בעל סמכות תביעה לפי סעיף 264 לפקודת העיריות[4];

(6) מי שמייצג בהליך פלילי בהתאם לייפוי כוח שניתן לו לפי סעיף 196 לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א–1950[5], או לפי סעיף 233 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח–1958[6];

"הנציב" – מי שמונה לפי סעיף 2(א);

"הנציבות" – נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות;

"השר האחראי" – השר האחראי על הגוף שאצלו מועסק מייצג המדינה בערכאות;

"השר" – שר המשפטים.

פרק ב': נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות

נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות

2. (א) השר, בהסכמת השר לביטחון הפנים והיועץ המשפטי לממשלה, ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, ימנה אדם הכשיר לכהן כשופט של בית המשפט העליון ואשר יש לו היכרות עם תחום הייצוג של המדינה בערכאות, לתפקיד נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות; הנציב יעמוד בראש יחידה במשרד המשפטים שתברר תלונות בהתאם להוראות חוק זה, ותיקרא "נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות".

---

* התקבל בכנסת ביום כ"ח בתמוז התשע"ו (3 באוגוסט 2016); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 1040, מיום י"ח באדר ב' התשע"ו (28 במרס 2016), עמ' 992.

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 11, עמ' 282.

2 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

3 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

5 ק"ת התשי"א, עמ' 178.

6 ק"ת התשי"ח, עמ' 1259.